



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO CIVIL PERSONAS

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		18-03-2025		VERSION		2024	
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
			HAD	HDE	HTS		
TJE-02124		6	4	12	16	2	
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJC-0353		Derecho Civil Personas					
TJC-0454		Derecho Civil Personas					

PRESENTACION

La unidad curricular, pertenece al departamento de estudios básicos de la carrera de Derecho, aborda todo lo concerniente a la persona natural, lo cual es importante para la fundación de la sociedad, abarcando desde sus inicios, el desenvolvimiento, hasta llegar al punto de su extinción, siendo así una rama del derecho dinámica que busca cada vez más su razón de ser en la cooperación de sus actores a través de la progresiva protección de intereses comunes.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Brindar al estudiante las herramientas orientadas a desarrollar habilidades y destrezas para el reconocimiento de las actuaciones de las personas dentro de la sociedad, en busca de mejores condiciones ajustadas al Derecho Civil, así como el pensamiento crítico en el enfoque ontológico y axiológico del Derecho, facilitándole iniciar un estudio preparatorio de la ciencia jurídica que integra los módulos para tener una visión metódica y armónica de la misma.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee capacidad de análisis, comprensión y síntesis. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica. Emplea la investigación independiente.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
El Derecho Civil	Nociones del Derecho en General. Concepto de Derecho Civil. Contenido. Ramas del Derecho Civil. Origen y Evolución del Derecho civil venezolano. Principios generales contenidos en el Código Civil venezolano. Estructura general del Derecho Civil venezolano vigente. Fuentes Formales del Derecho Civil Venezolano. Concepto. Clasificación de las fuentes.
Unidad II	CONTENIDOS
La persona, personalidad y capacidad e incapacidad	La persona. Diferencias entre los conceptos de persona, personalidad. Capacidad Jurídica de Goce y de Ejercicio. Sujeto de derecho y cosas. Determinación de las personas. La Capacidad Jurídica. Concepto clasificación de la capacidad. Mayoridad, Tesis doctrinaria. Principios que rigen la capacidad. Incapacidad de Goce y de Obrar. Incapacidad natural y civil. Incapacidad de protección y de defensa. Regímenes de incapacidad y potestad. Interdicción. Revocación de la interdicción. Interdicción legal. Causas. Naturaleza. Regulación. La Inhabilitación. Concepto. Clases de inhabilitación. Decretada o declarada. Causas. Competencias y Procedimientos. Efectos. Rehabilitación. Nulidad de los actos celebrados en ausencia del curador. La rehabilitación del inhabilitado. La habilitación de los inhabilitados legales. Derecho de la personalidad. Extensión. Categoría de los derechos de la personalidad. Clasificación de las personas. Personas Jurídicas de derecho público y de derecho privado. Constitución. Administración y modos de adquirir la personalidad jurídica y su extinción. Teorías del comienzo de la personalidad jurídica. Teoría de la Concepción. Teoría del nacimiento. Teoría de la viabilidad y de la vitalidad. Situación jurídica del concebido.
Unidad III	CONTENIDOS
El registro civil y la identidad de las personas naturales	El Registro Civil. Generalidades. Organización del nuevo Registro Civil, Ley de Registro Civil. Actos vitales, que son, su importancia, como se llevan a cabo. Hechos Jurídicos, que son, su importancia, como se llevan a cabo. Otros Actos Registrables. Actas Registrables, modalidades en su presentación. Valor Probatorio de las Actas de estado civil y de todos los actos de Registro Civil. Rectificación de las Actas de Estado Civil. Sede administrativa y judicial. Procedimiento y sanciones. El nombre civil de las personas naturales. Concepto. Elementos del nombre. Determinación ordinaria del nombre civil: del nombre de pila y del apellido. Cambio del nombre de pila y del apellido. Uso del apellido del marido por parte de la mujer casada. Naturaleza jurídica del nombre de las personas naturales. Caracteres del nombre civil. Contenido de la protección legal del nombre. El Seudónimo. El sobrenombre. Prueba de la identidad. Sistemas documentales de identificación. Otros medios de identificación.
Unidad IV	CONTENIDOS
Extinción de la personalidad jurídica del ser humano	Extinción de la personalidad jurídica del ser humano. La muerte su prueba. Sistemas premoriencia y Conmoriencia. Efectos jurídicos de la muerte desde el punto de vista civil y mercantil. La ausencia. Concepto. Relación con otras instituciones. Presunción de ausencia. Efectos de la presunción. Cesación de la presunción de ausencia. La ausencia declarada. Procedimiento para la declaración de ausencia. Efectos de la ausencia declarada. Presunción de Muerte. Efectos de la declaración Judicial de presunción de muerte. La presunción de muerte en casos de siniestro. Efectos de la presunción de muerte en casos de siniestro. Procedimiento Judicial para la declaración de muerte.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: El Derecho Civil	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos generales del derecho civil, con el objeto de aplicarlos en el ejercicio profesional de forma responsable.	Comprende el origen y los conceptos fundamentales del Derecho Civil, con el fin de proporcionar una base para su aplicación en el contexto jurídico nacional e internacional. Aplica los principios del Derecho Civil a los actos registrables para el desarrollo de la vida diaria de las personas. Valora la importancia de los conceptos fundamentales y principios del Derecho Civil, con el fin de desarrollar una comprensión profunda del sistema jurídico civil nacional e internacional y su aplicación en el ámbito de las personas.
UNIDAD II: La persona, personalidad y capacidad e incapacidad	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Relaciona la concepción de personas, con el derecho a la personalidad y su respectiva clasificación, para garantizar la dignidad y derechos de cada individuo.	Conoce las bases que sustentan el derecho a la personalidad para la comprensión y aplicación de los principios que protegen la dignidad y derechos de cada persona. Explica los tipos de personas que contempla el Derecho Civil, con la intención de comprender su capacidad jurídica. Reconoce las nociones generales y diferencias entre los conceptos de persona y personalidad, para aplicarlos de manera efectiva en su práctica profesional.
UNIDAD III: El registro civil y la identidad de las personas naturales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la importancia que tiene el Registro Civil en cuanto a los actos vitales registrables y uso del nombre civil dentro de la sociedad, para determinar la sede jurídica de las personas.	Distingue los conceptos y procedimientos del Registro Civil para comprender su importancia y aplicación en el ámbito jurídico. Aplica los fundamentos del Registro Civil, el nombre civil de las personas naturales y los actos relacionados, con el objetivo de resolver casos prácticos y tomar decisiones fundamentadas. Estima el funcionamiento del Registro Civil, con la finalidad de proteger los derechos civiles de los ciudadanos.
UNIDAD IV: Extinción de la personalidad jurídica del ser humano	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja bajo el paradigma lógico jurídico, la extinción de la personalidad mediante el estudio de casos hipotéticos, para determinar cómo se llega al final de la vida civil de una persona.	Deduce los aspectos que hacen culminar la vida civil de una persona, con el fin de determinar la sucesión y los derechos de los herederos. Explica las causas que extinguen la personalidad, en la cual se establece la presunción de ausencia y de muerte hasta llegar a la declaratoria legal, para el establecimiento de los procedimientos legales correspondientes. Reconoce los efectos jurídicos de la muerte y la extinción de la personalidad jurídica del ser humano desde el punto de vista civil y mercantil, a los fines de entender los efectos legales que esto conlleva.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar, J. (1997). Derecho Civil. Personas. Caracas, Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello.

Contreras, G. (1986). Manual De Derecho Civil-Personas. Valencia, Venezuela. Vadell Hermanos Editores.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860.

Código Civil venezolano. (1982). Gaceta N° 2.990 Extraordinaria.

Ley Orgánica De Registro Civil. (2009).

Poles, A. (2013). Manual de Derecho Civil: Personas, San Cristóbal, Venezuela. Fundación para el desarrollo y estudio del derecho.

Varela, E. (2019). Lecciones de Derecho Civil I Personas. Caracas, Venezuela. Revista venezolana de legislación y jurisprudencia C.A.